

ZURAIDA BU BINTI ABDULLAH
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Panel), YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Panel), pada 18 Julai 2024 bersamaan 12 Muharram 1446H]

Kes Mal No. 2303-A0010-001-0029

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan AB Kadir Bin Ismail

Peguam Syarie Responden : Puan Norshadatunlizma Binti Misnun @ Anuar

ALASAN PENGHAKIMAN

*“Kebenaran
betapa ditentang,
akan tetap menjalar,
Tanpa air
kan tetap segar,
tanpa baja pun
kan tetap mekar”
-A Samad Said-*

PENDAHULUAN

[1] Akidah Islam merupakan batas sempadan yang perlu sentiasa dipelihara kerana pada perbatasan inilah terletaklah perbezaan status keIslaman seseorang individu. Kendatipun masih terdapat beberapa situasi yang memerlukan penelitian

dan keputusan terhadap keraguan status agama pihak-pihak yang secara identifikasinya beragama Islam. Inilah yang berlaku dalam kes ini di mana Perayu telah memfailkan Notis Rayuan, merayu terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) dalam kes Saman No. 10300-043-0223-2017 bertarikh 10/3/2023 yang menolak tuntutan Perayu di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) (EPAINS) 2003.

FAKTA KES

[2] Perayu merupakan warganegara Malaysia berketurunan Cina serta dilahirkan pada 22/11/1965 di Kuala Kurau, Perak oleh pasangan Cina beragama Budha, Bu Chu Tee dengan Tang Sai Kim dan diberi nama Bu Min Hine. Anak ketiga dari tujuh adik beradik, telah dibesarkan dan diasuh oleh kedua ibu bapanya menurut adat resam, budaya dan agama Budha. Perayu melalui zaman kanak-kanak dan remajanya, diberikan pendidikan rendah di SRJK(C) Chin Woo dan menengah di Sekolah Menengah Taman Petaling serta tidak pernah mengambil mata pelajaran Pendidikan Islam di kedua-dua peringkat pendidikannya.

[3] Memasuki zaman dewasanya, Perayu telah memeluk agama Islam pada 28/10/1987 di Pejabat Agama Islam Daerah Petaling atas sebab ingin berkahwin dengan seorang lelaki Islam. Perayu kemudiannya telah berkahwin dengan Mohd Yusof Bin Ab Rahman pada 28/11/1987. Namun jodoh mereka tidak berkekalan dan bercerai pada 28/6/2016. Hasil perkahwinan tersebut, mereka dikurniakan dua (2) orang cahaya mata iaitu Muhamad Irwan dan Nur Amira.

[4] Setelah hampir 30 tahun memeluk agama Islam, Perayu bertindak selaku Plaintiff dalam kes Saman dan Pernyataan Tuntutan No. 10300-043-0223-2017

bertarikh 10/4/2017 telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (MTS) untuk mendapatkan perintah berupa suatu pengistiharan bahawa Perayu bukan lagi seorang Islam selaras dengan seksyen 61(3)(b) perenggan (x) EPAINS 2003.

[5] Pada 9/5/2017, Mahkamah Bicara telah membenarkan permohonan interlokutori Responden dan mengeluarkan perintah yang mengarahkan Perayu menjalani sesi penasihat akidah yang dikendalikan oleh Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor selama tempoh enam (6) bulan dengan sekurang-kurangnya dua (2) kali sebulan. Walaubagaimanapun usaha tersebut gagal mengubah pendirian Perayu dan kes diteruskan dengan prosiding perbicaraan.

[6] Sepanjang prosiding berlangsung, Perayu telah mengemukakan tiga (3) orang saksi yang bukan Islam memberikan bayyinah manakala Responden mengemukakan pembuktian melalui keterangan dokumentar. Pada 7/3/2023 MTS telah menolak tuntutan Perayu dan mengisytiharkan Perayu adalah seorang Islam. (Keputusan penuh sebagaimana terkandung di dalam Rekod Rayuan Halaman 121)

[7] Perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara MTS telah memfailkan Notis Rayuan pada 10/3/2023, merayu terhadap keseluruhan perintah dengan mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan sebagaimana di halaman 128-130 Rekod Rayuan untuk dibereskan di hadapan kami di peringkat Mahkamah Rayuan Syariah (MRyS)

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Berdasarkan kepada penelitian kami terhadap Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara, kami dapati isu yang berbangkit di hadapan kami dapat disimpulkan kepada dua (2) isu utama sahaja untuk diputuskan iaitu:

i. Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dalam memutuskan bahawa proses pemeluk Islam dan pendaftarannya adalah sah dan teratur menurut peruntukan undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa?

ii. Sama ada YA Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak mengambil kira pengakuan Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan masih berterusan berpegang kepada kepercayaan agama asal.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf dalam memutuskan bahawa proses pemeluk Islam dan pendaftarannya adalah sah dan teratur menurut peruntukan undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa?

[9] Mahkamah mendapati Perayu memeluk agama Islam pada 28/10/1987 dan tergolong di bawah kategori "*seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108*" EPAINS 2015. Perkara ini sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 2 EPAINS 2015, definisi orang Islam.

[10] Seterusnya kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa proses pengislaman Perayu yang memeluk agama Islam pada tahun 1987 adalah menurut

EPAINS 1952 dan Peraturan Masuk Agama Islam Negeri Selangor 1976 pada ketika itu.

[11] Kami peturunkan semula dapatan YA Hakim Bicara, Fasal 6 berkaitan “Upacara” di bawah Peraturan Masuk Agama Islam Negeri Selangor Tahun 1976 :

i- Upacara masuk Agama Islam kepada seseorang pemohon bolehlah dilakukan di hadapan Kadi, Pegawai-pegawai Agama, Pegawai-pegawai Masjid atau Pegawai-pegawai Badan Dakwah, bagi pihak Majlis Agama Islam dengan mengajarnya membaca Dua Kalimah Syahadat serta memahami maknanya di hadapan dua (2) orang saksi.

ii Setelah upacara itu sempurna dilakukan maka dengan sendiri batallah agama asal yang dianutinya, dan tertakluk ia dengan hukum-hukum Islam mengikut Mazhab Syafie dan akidah Ahli Sunnah Waljama'ah.

[12] Setelah sempurna upacara pengislaman, maka tiap-tiap orang tersebut hendaklah namanya dan butir-butir keterangan mengenai dirinya dimasukkan ke dalam buku daftar beserta sekeping gambarnya. Ini sebagaimana diperuntukkan di di bawah Fasal 7(1) Peraturan Masuk Agama Islam Negeri Selangor Tahun 1976.

[13] Kami mendapati berdasarkan rekod yang disertakan di dalam Rekod Rayuan di halaman 133 (Kad Pendaftaran) dan 140 (Daftar Orang-Orang Yang Memeluk Islam) bahawa semua proses pengislaman Perayu telah dilaksana dengan teratur.

NIAT

[14] Kami mendapati Perayu di halaman 4 Hujah Bertulis, menghujahkan bahawa tatacara pengislaman Perayu pada 28/10/1987 adalah tidak sempurna kerana niat utama Perayu adalah untuk berkahwin bukan bertauhidkan Allah S.W.T dan Rasulullah S.A.W.

[15] Bagi menjelaskan hujahan tersebut kami bawakan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan beberapa perawi lain berkenaan kisah sahabat Nabi S.A.W, Usamah Bin Zaid yang telah membunuh seorang yang mengucap dua kalimah syahadah di hadapannya di medan peperangan. Ketika Usamah mengangkat pedang untuk membunuhnya orang itu telah mengucapkan dua kalimah syahadah. Walaubagaimanapun Usamah tetap membunuhnya walaupun mendengar orang tersebut mengucap dua kalimah syahadah. Apabila berita ini sampai kepada Nabi S.A.W, Baginda benar-benar mengingkari tindakan Usamah ini, Baginda bersabda: “Apakah kamu membunuhnya, walaupun selepas dia mengucap laailahailallah?” Jawab Usamah: “Sesungguhnya dia mengucapkan kalimah itu kerana takutkan pedangku.” Lalu Baginda bertanya kepada Usamah: “Apakah kamu telah belah dadanya (sehingga kamu boleh tahu ia mengucapkan kalimah tersebut kerana takutkan pedangmu)?” Di dalam sebahagian riwayat yang lain, Nabi S.A.W bertanya kepada Usamah: “Apa yang hendak kamu katakan dengan kalimah ‘laailahailallah’(yang diucapkan) nya itu pada hari kiamat nanti?” [Kitab Sahih Bukhari, Hadith No. 4269]

[16] Berdasarkan hadith tersebut, jika menurut neraca pertimbangan kita manusia biasa sudah tentu kita akan simpulkan bahawa tindakan Usamah adalah tepat kerana orang itu hanya melafazkan syahadah hanya setelah Usamah mengangkat pedangnya. Ini menunjukkan dia tidak ikhlas, bukan kerana Allah dan Rasul tapi

kerana takutkan pedang Usamah. Sewajarnya lafaz syahadah sedemikian rupa tidak lunak untuk diterima. Bukankah begitu?

[17] Begitu juga dalam kes yang dihadapkan ke hadapan kami ini, nawaitu Perayu masuk Islam semata ingin berkahwin diujahkan tidak ikhlas kerana Allah dan Rasulnya. Persoalannya adakah sepantas itu kita menghukum bahawa kalimah syahadah yang dilafazkan Perayu tiada terpakai? Mengambil ibrah dan panduan dari hadith di atas jelas menunjukkan bahawa niat seseorang melafazkan syahadah hendaklah diambil secara zahir sahaja kerana Nabi Muhammad S.A.W mengingkari tindakan Usamah membunuh musuh perang yang telah mengucap kalimah syahadah tatkala pedang telah diangkat atas dasar lafaz tersebut dikatakan tidak ikhlas.

[18] Kami simpulkan berhubung isu ini bahawa manusia tidak betah membaca niat seseorang. Cukuplah kita mengiktiraf keislaman seseorang dengan kesediaannya mengucapkan dua kalimah syahadah. Setelah itu kita berusaha bagaimana menjelaskan secara hikmah kepadanya tentang kefardhuan-kefarduan yang lain di dalam Islam, termasuklah ikhlas.

LAFAZ SYAHADAH

[19] Selain itu Peguam Syarie Perayu di halaman 11 Hujah Bertulis menghujahkan bahawa tiada bukti penerangan rukun syahadah dan syarat-syarat sah syahadah diberikan kepada Perayu ketika proses pengislaman dijalankan. Setelah kami meneliti semua keperluan yang digariskan di bawah EPAINS 1952 dan Peraturan Masuk Agama Islam Negeri Selangor 1976, kami berpuas hati tiada peruntukan yang mensyaratkan Perayu perlu mengetahui secara terperinci akan rukun-rukun syahadah dan syarat sah syahadah sebagaimana diujahkan Peguam Perayu di

halaman 10-16. Kami juga mendapati hujahan ini tidak disertakan dengan sumber rujukan.

[20] Kami mendapati bahawa proses upacara pengislaman pada ketika Perayu memeluk agama Islam adalah dengan ***mengajarnya membaca Dua Kalimah Syahadat serta memahami maknanya di hadapan dua (2) orang saksi***. Hal keadaan ini dijelaskan di bawah Fasal 6 berkaitan “Upacara” di bawah Peraturan Masuk Agama Islam Negeri Selangor Tahun 1976 :

*i- Upacara masuk Agama Islam kepada seseorang pemohon bolehlah dilakukan di hadapan Kadi, Pegawai-pegawai Agama, Pegawai-pegawai Masjid atau Pegawai-pegawai Badan Dakwah, bagi pihak Majlis Agama Islam dengan ***mengajarnya membaca Dua Kalimah Syahadat serta memahami maknanya di hadapan dua (2) orang saksi***.*

[21] Seterusnya kami merujuk kepada garis panduan semasa proses pemelukan Agama Islam yang dikeluarkan oleh JAKIM, kami juga tidak menemui syarat-syarat sah proses pengislaman sebagaimana diujahkan oleh Peguam Syarie Perayu. Kami perturunkan disini Perenggan No. 7 Penerangan Masuk Islam yang terkandung di dalam Garis Panduan Pengurusan Saudara Baru :

7. Mana-mana orang yang menguruskan pengislaman seseorang yang ingin masuk Islam bertanggungjawab untuk memberi penerangan mengenai Islam, pengertian dua kalimah syahadah, tugas dan kewajipan seorang Islam.

[22] Sehubungan dengan itu, kami tidak nampak tatacara pengislaman Perayu telah terjejas dan tidak teratur menurut undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa pada ketika proses pengislaman Perayu dijalankan.

[23] Kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa proses pengislaman Perayu telah dilakukan dengan sempurna mengikut lunas undang-undang berdasarkan kepada pengakuan Perayu sendiri yang disokong oleh keterangan dokumentar dan tidaklah menjadi pertikaian antara pihak-pihak. YA Hakim Bicara semasa mengulas proses pemelukan Islam Perayu menyatakan dalam alasan penghakimannya sebagaimana yang terdapat di perenggan 20 Alasan Penghakiman di halaman 115 Rekod Rayuan seperti berikut:

“Apabila seseorang telah didaftarkan sebagai orang Islam disisi undang-undang, maka tiada syak dan ragu-ragu lagi mengenai status agamanya. Dalam kes ini, Plaintiff telah melalui kesemua proses yang telah dinyatakan di atas. Apatah lagi, pengislaman Plaintiff telah direkodkan dalam Buku Daftar Orang-Orang Yang Memelok Agama Islam Tahun 1988 merujuk kepada Bil daftar 219/87 (Rujuk D1). Kad Akuan Masuk Islam juga telah dikeluarkan kepada Plaintiff (Rujuk P3). Plaintiff juga dengan rela hati telah menukar nama dan status agama dalam kad pengenalan nya kepada agama Islam (Rujuk P1). Plaintiff juga telah berkahwin dan bercerai secara hukum syarak (Rujuk P4 dan P5). Maka tiada sebarang syak dan ragu-ragu lagi bahawa Plaintiff adalah seorang Islam dan telah menganut agama Islam dengan sempurna di sisi undang-undang dan hukum syarak”.

BUKAN LAGI SEORANG ISLAM

[24] Kami mendapati Perayu menghujahkan di dalam hujahan bertulisnya bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menyatakan seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003 adalah berkaitan isu murtad atau jalan mudah untuk murtad. Setelah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara kami mendapati tafsiran berkenaan peruntukan tersebut “pengisytiharan bahawa seseorang itu bukan lagi orang Islam” telah diulas

di perenggan 24 – 31, halaman 12 – 13. YA Hakim Bicara telah memberikan tafsiran perbezaan di antara frasa “bukan lagi orang Islam” di bawah seksyen 61(3)(b) EPAINS 2003 dengan frasa “tidak lagi beragama Islam” di bawah seksyen 74(2) EPAINS 2003. Secara keseluruhannya kami tidak nampak ulasan YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya sebagaimana yang diujahkan oleh pihak Perayu.

[25] Kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara dalam mentafsirkan “frasa bukan lagi orang Islam” di bawah seksyen 61(3)(b) EPAINS 2003 adalah merujuk kepada **orang yang tidak pernah menjadi orang Islam**. Boleh jadi syahadahnya tidak mengikut peruntukan undang dan garis panduan yang telah ditetapkan atau apa-apa perkara yang menjejaskan proses pengislaman seseorang itu menyebabkan dia kekal dalam agama asal dan tidak pernah menjadi orang Islam. Sehubungan dengan itu, pada hemat kami, had pemakaian peruntukan ini adalah setakat proses pengislaman sahaja dan terhenti serta tidak terpakai setelah sempurna proses pengislamannya. Berbeza dengan frasa “tidak lagi beragama Islam” di bawah seksyen 74 (2) EPAINS 2003 bermaksud orang yang telah terkeluar dari agama Islam dan hanya berlaku dalam kes Jenayah Syariah sahaja iaitu Murtad.

[26] Bagi menjelaskan dapatan di atas, kami merujuk kepada kes **Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan Abdullah [2009] 1 CLJ (Sya)** yang diputuskan pada 16/3/2009. Kami mendapati beberapa panduan telah dibuat oleh Panel Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang yang telah menjadi prinsip yang mantap (*establish*) antaranya adalah:

- i. Apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia

seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, harta dan nyawanya seperti mana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam.

ii. Bagi mereka yang memeluk Islam dan seterusnya telah memenuhi syarat-syarat syahadah dan juga telah diterima oleh masyarakat sebagai orang Islam, maka mereka tidak lagi boleh diisytiharkan sebagai bukan lagi Islam di bawah peruntukan ini.

[27] Prinsip-prinsip tersebut telah diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan antaranya di dalam kes **Ayisha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [supra]**, **Kes Suffian R. Bala Rama bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor dan Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015]** dan **Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan lwn Loh Soo Huang @ Agnes [Kes Rayuan No. 14050-043-0006-2016]**.

[28] Dalam kes ini, kami turut mendapati setelah pemelukan Islam Perayu sempurna dilakukan, Perayu telah menukar namanya kepada nama Islam iaitu Zuraida Bu Binti Abdullah dan telah diberikan Kad Perakuan Memeluk Agama Islam. Fakta ini merupakan qarinah bahawa Perayu sendiri berhasrat untuk dirinya diterima dan dikenali oleh masyarakat umum sebagai orang Islam. Dengan reputasi sedemikian maka dalam urusan awam Perayu telah dilayan sebagai seorang Islam.

[29] Berdasarkan fakta dan autoriti yang dinyatakan, apa yang dapat kami simpulkan adalah apabila pemelukan Islam seseorang itu telah sempurna, maka seseorang itu telah tertakluk kepada segala hukum dan peraturan dalam agama Islam dan terikat dengan prinsip kedua dalam kes **Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn**

Siti Fatimah Tan Abdullah [supra] yang memberi maksud tidak boleh mengisytiharkan diri sebagai bukan lagi seorang Islam di bawah peruntukan seksyen 61(3)(b)(x).

Isu Kedua : Sama ada YA Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila tidak melihat atau mengambil kira pengakuan Perayu dan keterangan saksi bahawa beliau hanya percaya kepada agama Budha dan beramal dengan adat resam budaya cina sepanjang hidupnya

[30] Walaupun, kami telah membuat dapatan tentang kesempurnaan proses pemelukan Islam Perayu. Namun pada hemat kami, wajar juga kami mengulas tentang dakwaan dan hujah Perayu khususnya berkenaan keterangan yang dikemukakan semasa prosiding perbicaraan.

IKRAR

[31] Peguam Perayu di dalam hujah bertulis di halaman 8, menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara gagal menimbangkan ikrar Perayu yang disahkan oleh saksi-saksi yang dibawa beserta dokumen yang diekshibitkan bahawa Perayu hanya percaya kepada agama Budha dan beramal dengan adat resam budaya cina sepanjang hidupnya. Peguam Perayu seterusnya menghujahkan adalah mustahil bagi orang lain mengatakan Perayu sebaliknya kerana ini adalah pengakuan diri Perayu.

[32] Berkenaan dengan persoalan ikrar ini, kami terlebih dahulu merujuk takrifan pengakuan atau ikrar sebagaimana yang didefinisikan oleh subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor iaitu:

“17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

[33] Sebagai penjelasan kepada peruntukan ini, Panel Rayuan Syariah Selangor melalui kes **Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015]** telah memberi panduan berkenaan maksud peruntukan tersebut yang antara lain menyatakan sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[34] Seterusnya di dalam kes **Majlis Agama Islam Selangor lwn Alamelu a/p Krishnan [Kes Rayuan No: 100000-043-0030-2015]**. Panel Rayuan Syariah dalam penghakiman kes tersebut pada 4/12/2015 antara lain menyatakan seperti berikut:

[24] Isu ini telah pun diputuskan sebelum ini dalam penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes MAIWP lwn Nor Shahirah Lum Abdullah [Kes no 14000-043-0031-2011]. Dalam kes tersebut, Panel Hakim Mahkamah Rayuan telah menyatakan bahawa keterangan Responden (Plaintif) bukanlah merupakan ikrar di bawah seksyen 17 dan 18 Akta Keterangan Mahkamah Syariah (Wilayah Persekutuan) 1997 tetapi ianya merupakan pengakuan kepada apa yang berlaku kepada diri sendiri”.

[35] Sehubungan dengan itu, jelas bahawa *iqrar* Perayu yang hanya percaya kepada agama Budha dan beramal dengan adat resam budaya cina sepanjang hidupnya bukanlah satu pengakuan yang boleh diterima sebagai keterangan. Hal ini kerana pengakuan tersebut tidak memenuhi takrifan *iqrar* yang diperuntukkan di

bawah seksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003. Pada hemat kami adalah menjadi tanggungjawab Perayu untuk membuktikan setiap dakwaannya.

[36] Dalam Alasan Rayuannya, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila mengambil pendekatan sedemikian tanpa mengambil kira merit kes iaitu dengan menimbang secara teliti bentuk amalan, kepercayaan dan pegangan agama dalam kehidupan Perayu. Perayu turut menyatakan fakta-fakta tersebut telah dibuktikan melalui Saksi yang dikemukakan (SP).

[37] Responden pula sebaliknya berhujah bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak memberi perhatian kepada keterangan berkaitan amalan dan kepercayaan Perayu memandangkan fakta berkaitan pengislaman Perayu tidak dipertikaikan. Menurut Responden, dalam hal ini Perayu gagal membuktikan ketidaksempurnaan pengislamannya.

[38] Penelitian kami kepada hujahan kedua-dua pihak berkaitan isu ini turut mendapati bahawa sebahagian besar hujahannya telah dibangkitkan semasa di Mahkamah Bicara. Dapatan kami semasa di Mahkamah Bicara, YA Hakim telah menyentuh isu ini di dalam penghakimannya. Dapatan ini dapat dilihat dalam Rekod Rayuan pada halaman 120 yang mana YA Hakim Bicara antara lain menyatakan:

[35] "Dakwaan Plaintiff tidak beramal dengan ajaran Islam selepas memeluk agama Islam sukar diterima sama sekali. Ini kerana Plaintiff telah berkahwin dengan pasangan yang telah memeluk agama Islam dan perkahwinan dan perceraian Plaintiff bersama Mohd Yusof Bin AB Rahman adalah sebahagian daripada ajaran agama Islam"

[39] Kami mendapati Perayu mengemukakan tiga (3) orang saksi bukan beragama

Islam. Pada hemat kami, saksi ini boleh diterima sebagai saksi *bayyinah* berdasarkan ruang yang diberikan oleh seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor yang memperuntukkan :

[2] Seorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberikan Bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.

[40] Perayu menghujahkan bahawa Perayu telah memberikan ikrar beserta mengemukakan saksi tentang beliau hanya percaya kepada agama Buddha dan mengamalkan cara kehidupan sehariannya mengikut adat resam Buddha dan YA Hakim Bicara telah gagal menimbangkan perkara ini. Kedua-dua isu yang dibangkitkan ini telah kami ulas dan perincikan di perenggan terdahulu. Selain itu, kami juga mendapati YA Hakim Bicara telah mengulas isu berkaitan penerimaan keterangan saksi Perayu sebagai *Bayyinah* di perenggan 33 Alasan Penghakiman di halaman 120 Rekod Rayuan, dimana kami bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara :

“Keterangan daripada 3 orang saksi P gagal untuk membuktikan bahawa pemeluk Islam P menjadi tidak sempurna. Berdasarkan keterangan ketiga-tiga saksi, ketiga-tiga saksi tidak bersama P ketika P memeluk agama Islam. Adalah mustahil untuk ketiga-tiga saksi mengetahui proses pemeluk agama Islam P tidak sempurna dari segi undang-undang atau sama ada P telah diugut, tidak sedar atau tidak faham ketika memeluk agama Islam. Hanya SP-1 dan SP-2 sahaja yang memberi keterangan bahawa P pernah berkahwin dengan seorang lelaki berbangsa Melayu. Manakala SP-3 menyatakan tidak mengetahui langsung apa yang berlaku dalam kehidupan P. Ketiga-tiga saksi juga tidak tinggal bersama-sama dengan P dan suami. Oleh itu, adalah mustahil untuk ketiga-tiga saksi mengetahui amalan P ketika hidup bersama dengan suaminya yang beragama Islam’.

[41] Selain itu, kami juga ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Isu ini turut diulas oleh Peguam Syarie Responden di halaman 15 Hujah Bertulis. Bagi menjelaskan perkara ini, kami merujuk kepada kes **Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan**, Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015. Panel Rayuan antara lain telah menyatakan:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat”

LAPORAN SESI PENASIHATAN AKIDAH

[42] Selain itu kami turut mendapati Perayu berhujah Laporan Sesi Penasihatn Aqidah yang dijalankan oleh Unit Khidmat Nasihat, Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Selangor telah membuat kesimpulan bahawa Perayu adalah penganut agama Hindu.

[43] Berhubung perkara ini, dengan hormatnya kami merujuk dan bersetuju dengan ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Suffian R. Bala Rama Bin Abdullah Lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor* [Kes Rayuan No. 10000-043-0091-2015] dalam penghakimannya pada 2/9/2016 yang antara lain kami petik:

“walaupun kaunseling, sesi rundingcara/penasihatn aqidah dan proses istitabah telah dijalankan dan laporan terhadapnya telah dikeluarkan, ianya tidaklah

mengikat Mahkamah secara otomatik untuk mengisytiharkan Perayu bukan lagi seorang Islam.”

KESIMPULAN

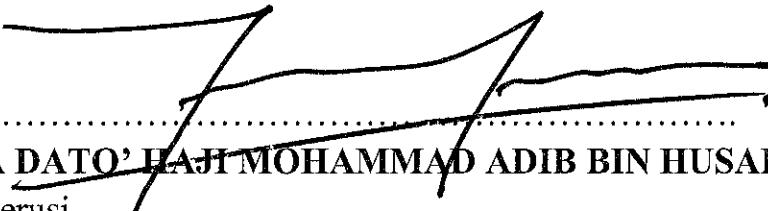
[44] Setelah kami meneliti Rekod Rayuan dan Hujahan pihak-pihak kami berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan yang tepat berkenaan proses pengislaman Perayu dan keadaan serta kedudukan Perayu setelah pengislaman disempurnakan. Sehubungan dengan itu, pada hemat kami, tiada keperluan untuk kami campur tangan dalam keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara dalam kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam bertarikh 10/3/2023 dalam kes No. 10300-043-0223-2017 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor